

למנוח דלמא לישדינהו שיתחייב מיתת בית דין אל כל ה

דליכא דעשה מקטלה וכתבנן שניה פטורין אבל אסורין קנסוה רבנן
שלא יחזירנה אבל היכא דהוסיטה משחשבה דאי שדי ליה מידו על
ידי קנס שמאסרנו להחזירה נמלא מתחייב חטאת אם שוגג הוא
דעביד ליה עקירה והנחה לא קנסוה רבנן דמוטב שלא נקנסו
משנגרסו לנא לירי חילול שבת דאורייתא. ומדלא חייבת להכי תפשוט
בעיא דרב ציבי דלא נמנעו חכמים מלהעמיד דבריהם מפני חשש
נמלא ליה עימוד האדם שם ויעשה איסור חמור: **הדינא פס בפתור.**
שבטא שצוגג וזכר שהוא שבת קודם שמאפה וקיימלא לא (לקמן
דף קצ"ז:) דרדיית הפס שבות היא שהיא חכמה ואינה מלאכה: **הטירו**
לו. את האיסור מדבריהם וירדנה קודם שמאפה ויתחייב משום
אופה שהוא אב מלאכה) או לא הטירו לרדותה ולהוציאה מן התנור:
שצוגג לא קנסוה רבנן כו'. ודרב ציבי לא תפשוט מהכא לא לאיסור
וכל להיתר דהאי דלא קנסוה שצוגג לאו משום חששא דדילמא שדי
לכו מידיה הוא אלא משום דלא עבד איסורא במזיד וחזורה ידו
אינה אפילו שבות אי לא משום קנסא והכא לא קניס אבל רדיית
הפס שבות הוא ונגזרה בזמנין ומשום קודם שיצא לירי חיוב חטאת
לא בטלו גזירתם ולאיסור נמי לא תפשוט מדנקסו במזיד דהתם
אי קנסין ליה מלרדות על כרחיך יתחייב מיתת בית דין:
לאותה

(א) בש"ס הגי' להיפך כרה"י
לא דמיא מידו דבעה"ב וגי'
רבינו תמוה ואולי ט"ס נפל
בדבריו ול"ע.